

시정·개선 요구

1. 제 목 : 퇴직급여 지급 부적정

2. 관계기관 : ○○보훈병원

3. 내 용

가. 업무개요

우리 공단은 만 1년 이상 근속한 직원이 퇴직하는 경우에는 계속 근로기간 1년에 대하여 30일분의 평균임금에 상당한 금액 수준으로 퇴직급여를 지급하고 있습니다.

나. 관련법령 및 판단기준

「보수규정」 제34조(근속년수 계산)에 따르면 퇴직급여 산정 시 재직기간의 계산은 임명일이 속하는 월부터 퇴직일이 속하는 월까지로 하되 휴직기간 및 정직기간을 제외한 기간으로 하며, [표 1]에 해당하는 휴직기간은 재직기간으로 정하고 있습니다.

[표 1] 퇴직급여 산정 시 재직기간으로 적용하는 휴직기간

- | |
|--|
| <ol style="list-style-type: none">1. 병역법, 기타법률의 규정에 의한 의무를 수행하기 위하여 휴직한 기간2. 업무상 상병으로 인한 휴직기간3. 공단이 실시한 유학으로 인한 휴직기간4. 자녀 양육으로 인한 휴직기간 다만, 자녀 1명에 대한 총 휴직기간이 1년이 넘는 경우에는 최초의 1년만, 셋째 이후 자녀에 대한 휴직기간은 전 기간5. 가족돌봄 휴직한 기간 중 90일(1년 단위)6. 직위해제 및 인사규정 제38조제1항제1호*의 휴직기간은 100분의 50 <p>* 신체·정신상의 장애로 장기요양을 요할 때(난임·불임으로 장기간 치료 포함)</p> |
|--|

따라서 퇴직급여 지급을 위한 재직기간 산정 시 1년 단위 자녀돌봄휴직기간 중 90일은 재직기간에 포함하여야 합니다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 #개 보훈병원의 직원 퇴직급여 지급내역을 확인한 결과, ㉠㉠보훈병원에서 직원의 퇴직급여 지급 시 가족돌봄휴직기간 90일을 재직기간으로 산정하지 않고 지급율을 결정하여 [표2]와 같이 퇴직급여 #,###,###원을 과소하게 지급하였습니다.

[표 2] 재직기간 오산정에 따른 퇴직급여 오지급 내역

(단위 : 원)

사번	성명	퇴직일	재직기간		퇴직금		
			오	정	오	정	차액

4. 관계기관 의견 : ㉠㉠보훈병원에서는 감사결과를 수용하고, 별다른 의견을 제시하지 않았습니다.

5. 조치할 사항

○ ㉠㉠보훈병원장은

- 과소 지급한 퇴직금 ###원을 지급하시고,(시정)

○ ▷▷이사는

- 통합경영시스템에서 가족돌봄휴직을 사용한 퇴직자의 재직기간이 자동으로 계산되도록 시스템을 개선하여 주시기 바랍니다.(개선)